



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 26 rabia II 1429 – 2 mai 2008

151^{ème} année

N° 36

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de division	1363
Nomination d'un chef de subdivision	1363
Nomination d'architectes en chef	1363

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission de deux notaires	1363
Cessation de fonctions d'un expert judiciaire	1363
Cessation de fonctions d'un liquidateur et mandataire de justice	1363

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux de conservation des eaux et du sol à participer à la réalisation des marchés publics	1363
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux forestiers à participer à la réalisation des marchés publics	1364
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 avril 2008, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Ouled Ghanem de la délégation de Joumine, au gouvernorat de Bizerte	1364
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole	1365
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche	1365
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux	1365

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Nomination de deux membres au conseil d'entreprise de l'agence nationale de protection de l'environnement	1365
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'agence de protection et d'aménagement du littoral	1365

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle	1365
---	------

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 avril 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Maamoura, gouvernorat de Nabeul.	1365
--	------

Ministère du Transport

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports	1366
--	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population	1366
---	------

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre des finances du 26 avril 2008, fixant les rétributions d'inscription et des services aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation	1366
Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre national pédagogique	1367

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1715 du 25 avril 2008.

Monsieur Mohamed Ali Jelassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de sous-directeur et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-1716 du 25 avril 2008.

Monsieur Zied Saoudi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études, des statistiques et du suivi à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Tunis avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2008-1717 du 25 avril 2008.

Madame Souad El Kalboussi, architecte principal à la commune de Tunis, est nommée au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2008-1718 du 25 avril 2008.

Madame Ibtissama Essaffar, architecte principal à la commune de la Marsa, est nommée au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2008-1719 du 25 avril 2008.

Monsieur Mohamed Ben Mahmoud, architecte principal à la commune de l'Ariana, est nommé au grade d'architecte en chef.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2008.

La démission de Monsieur Abderrahman Khallouli, notaire à Menzel Bourguiba circonscription du tribunal de première instance de Bizerte, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2008.

La démission de Madame Om Ezzine Nejoumi, notaire à Manouba circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2008.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Mohamed Habib Dali, expert judiciaire en matière de comptabilité dans la circonscription de la cour d'appel de Tunis.

Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 25 avril 2008.

Est déchargée définitivement de ses fonctions, Madame Faouzia Khalfaoui, liquidateur et mandataire de justice.

Son nom est radié de la liste des liquidateurs et mandataires de justice pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux de conservation des eaux et du sol à participer à la réalisation des marchés publics ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1992, relatif à la détermination des activités, des spécialités, des catégories et des plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 28 novembre 2000,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux de conservation des eaux et du sol à participer à la réalisation des marchés publics annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges qui lui est annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 23 avril 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux forestiers à participer à la réalisation des marchés publics ⁽¹⁾.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1552 du 6 juin 2006,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagés, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007,

(1) Le cahier des charges est publié uniquement en langue arabe.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 octobre 1990, portant approbation du cahier des charges administratives générales applicable aux marchés publics des travaux,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 juin 1992, relatif à la détermination des activités, des spécialités, des catégories et des plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiment et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 28 novembre 2000,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrête :

Article premier - Est approuvé, le cahier des charges fixant les conditions habilitant les entreprises de travaux forestiers à participer à la réalisation des marchés publics, annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté et le cahier des charges qui lui est annexé sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 avril 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 avril 2008, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Ouled Ghanem de la délégation de Joumine, au gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 mai 2005, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ouled Ghanem et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Bizerte le 17 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole

d'Ouled Ghanem de la délégation de Joumine, au gouvernorat de Bizerte annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 avril 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 avril 2008.

Monsieur Baha Eddine Jradi est nommé membre représentant le commissariat régional au développement agricole de Jendouba au conseil d'entreprise de l'agence foncière agricole, et ce, en remplacement de Monsieur Abdallah Chrid.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 avril 2008.

Monsieur Nabil Zarrouk est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'administration de l'agence des ports et des installations de pêche, et ce, en remplacement de Monsieur Moncef Chebli.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 25 avril 2008.

Monsieur Saad Seddik est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'administration de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, et ce, en remplacement de Monsieur Abdelkader Hemdane.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 25 avril 2008.

Sont nommés membres au conseil d'entreprise de l'agence nationale de protection de l'environnement, messieurs :

- Nawfel Essomrani, médecin inspecteur régional, en tant que représentant du ministère de la santé publique, et ce, en remplacement de monsieur Mabrouk Endhif,

- Fayçal Mnasri, administrateur, en tant que représentant du ministère du développement et de la coopération internationale, et ce, en remplacement de Monsieur Riadh Haj Taieb.

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 25 avril 2008.

Monsieur Mostapha El Bahloul, contrôleur général des finances, est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, et ce, en remplacement de Monsieur Adnane Gallas.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 25 avril 2008.

Monsieur Frej Ltaief est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'établissement de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Samir Werghemmi.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 25 avril 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Maamoura, gouvernorat de Nabeul.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune de Maamoura,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement urbain de la ville de Maamoura, approuvé par le décret n° 76-203 du 10 mars 1976 et révisé par l'arrêté du gouverneur de Nabeul du 23 août 2000,

Vu la délibération du conseil municipal de Maamoura réuni le 8 mai 2007,

Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat de Nabeul réuni le 14 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Maamoura, gouvernorat de Nabeul, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M) indiquée par la couleur rouge sur la plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X	Y
A	580.555	353.335
B	581.010	352.805
C	581.530	352.865
D	582.475	354.380
E	582.838	354.175
F	580.505	350.735
G	580.370	350.940
H	580.170	351.020
I	579.910	351.330
J	580.025	351.495
K	580.200	352.330
L	580.205	352.655
M	580.045	352.885

Art. 2 - Le gouverneur de Nabeul et le président de la commune de Maamoura sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 avril 2008.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*
Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par arrêté du ministre du transport du 25 avril 2008.

Monsieur Habib Lakhel est nommé membre représentant le ministère de la défense nationale au conseil d'administration de l'office de la marine marchande et des ports, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Kamel Bouhawela.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 25 avril 2008.

Monsieur Ahmed Amri est nommé membre représentant le ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique au conseil d'administration de l'office national de la famille et de la population, et ce, à partir du 24 mars 2008.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation et du ministre des finances du 26 avril 2008, fixant les rétributions d'inscription et des services aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation.

Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2007-2116 du 14 août 2007, portant création des instituts des métiers de l'éducation et de la formation et fixant leurs organisation et les modalités de leur fonctionnement.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les rétributions d'inscription ainsi que les rétributions des différents services aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation.

Art. 2 - Les tarifs d'inscription aux différentes étapes de formation aux instituts de l'éducation et de la formation sont fixées comme suit :

1 - pour les nouveaux apprenants recrutés aux instituts : quarante (40) dinars.

2 - pour le reste des catégories des apprenants aux instituts :

* catégorie A" 1" : soixante (60) dinars.

* catégories A"2" et A"3" : quarante (40) dinars.

* Autres catégories : trente (30) dinars.

Ces rétributions peuvent être payées sur deux tranches égales.

Art. 3 - Le tarif du seul repas servi aux restaurants des instituts est fixé comme suit :

1 - pour les apprenants : 600 millimes.

3 - pour les agents et les enseignants :

* les fonctionnaires chargés d'emplois fonctionnels et les enseignants : 1,500 D.

* les autres fonctionnaires : 700 millimes.

* les ouvriers et les agents catégories "B", "C" et "D" : 600 millimes.

Art. 4 - Le tarif mensuel de pension à l'internat est fixé à quinze (15) dinars pour le lit.

La priorité d'hébergement au foyer est octroyée aux apprenants nouveaux recrutés aux instituts des métiers de l'éducation et de la formation.

La garantie monétaire ne peut être restituée qu'après la présentation d'un acquittement délivré par le responsable du foyer.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 26 avril 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 25 avril 2008.

Madame Beya Skatni est nommée membre représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d'administration du centre national pédagogique en remplacement de monsieur Mohamed Nejib Drissi.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.